

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3724/2533

นาย ม่าอี บัว บุตร
นาย สมบูรณ์ คำ แค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 109, มาตรา 1310

โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินที่จำเลยเพียงแต่อนุญาตให้โจทก์อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว จึงมิใช่กรณีสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตอันเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนและต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรือนนั้น แต่เป็นกรณีที่โรงเรือนนั้นไม่ตกเป็นส่วนควบกับที่ดินของจำเลยโดยยังเป็นของโจทก์อยู่ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 109

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาจำเลยทั้งสองชวนโจทก์ไปปลูกโรงเรือนอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวโดยจำเลยทั้งสองตกลงจะมอบที่ดินที่โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร ให้ตกเป็นสิทธิแก่โจทก์ โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนแต่ยังไม่ทันเสร็จจำเลยทั้งสองให้โจทก์ระงับการก่อสร้างและให้รถถอนไป ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนลงในที่ดินของจำเลยทั้งสองโดยสุจริต ทำให้ที่ดินของจำเลยทั้งสองมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่ากับราคาค่าก่อสร้างขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินค่าที่ดินของจำเลยทั้งสองที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 28,073 บาท

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า ราคาที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะ
โจทก์สร้างโรงเรือนในที่ดินของจำเลยนั้น มีราคาไม่ถึง 28,073 บาท หากขายก็ได้
ราคาเพียงเล็กน้อย โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนอยู่อาศัยในที่ดินของจำเลยทั้งสองโดยไม่
สุจริตจำเลยทั้งสองไม่เคยบอกให้ที่ดินแก่โจทก์ ไม่เคยห้ามหรือให้โจทก์รื้อถอนโรง
เรือนออกไป ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 28,073 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุผลน่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสอง
อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นการให้อาศัยอยู่
ชั่วคราวการที่โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนลงในที่ดินดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ดิน
ของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองเพียงแต่อนุญาตให้โจทก์อยู่อาศัยในที่ดินนั้นเป็นการ
ชั่วคราว จึงมิใช่กรณีสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตอันเป็นเหตุให้เจ้าของ
ที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนและต้องใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรือน
นั้นดังที่โจทก์ฎีกาหากแต่เป็นกรณีที่โรงเรือนนั้นไม่ตกเป็นส่วนควบกับที่ดินของ
จำเลยทั้งสองโดยยังคงเป็นของโจทก์อยู่ ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 109"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริต-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ